Определение №1272/26 Определение о возбуждении дела № 043/04/14.3-205/2026 об адм... от 18 марта 2026 г.

Вид документа

Определение (/?type=1&category=46094)

Дата регистрации

18.03.2026 (/?type=1&start_date=18.03.2026&finish_date=18.03.2026)

Управление

Кировское УФАС России (/?type=1&divisions=7afe9a57-29bf-47f6-8c9c-b57f5ba059f7)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №043/04/14.3-205/2026 Дело об административном правонарушении №043/04/14.3-205/202... (/cases/a13209c9-a07c-4c84-97ba-305c51d1f524/)

Процедура

КоАП (/?type=0&procedure=43003)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/e5466fe6-c467-4639-9195-537c6ad0b431/)

Заказное с уведомлением
Административное

ООО «Триведа»

ИНН: 4345528617; ОГРН: 1234300008810

<...>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела № 043/04/14.3-205/2026 об административном правонарушении и проведении административного расследования

«18» марта 2026 года **г. Киров**

<...>, рассмотрев материалы дела № 043/05/5-968/2025 о нарушении ООО «Триведа» пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе») по факту распространения рекламы посредством листовок в г. Кирове по адресам: Октябрьский пр-кт, д. 66, д. 143, ул. Воровского, д. 41, д. 104, ул. Владимирская, д. 48,

У С Т А Н О В И Л:

Решением комиссии Кировского УФАС России по делу № 043/05/5-968/2025 (резолютивная часть решения оглашена 26.01.2026 года; в полном объеме решение изготовлено 06.02.2026 года) признана ненадлежащей реклама: *Клиника № 1 в России по лечению волос и кожи головы* Безоперационное восстановление волос и лечение кожи головы в Кирове* Основа лечения в нашей клинике – это современные, натуральные и действующие препараты собственного производства, проведенные временем и усовершенствованные совместными усилиями лучших врачей-трихологов и химиков-технологов России»* распространенная посредством листовок в г. Кирове по адресам: Октябрьский пр-кт, д. 66, д. 143, ул. Воровского, д. 41, д. 104, ул. Владимирская, д. 48, поскольку она противоречит требованиям пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» ответственность за нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» несет рекламодатель.

Под рекламодателем в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» понимается изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Решением по делу № 043/05/5-968/2025 подтверждается, что рекламодателем спорной рекламной информации является ООО «Триведа» (ИНН: 4345528617; ОГРН: 1234300008810) которое несет ответственность за нарушение требований пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Согласно статье 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьей 28.1, статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Возбудить в отношении общества с ограниченной ответственностью «Триведа» (ИНН: 4345528617; ОГРН: 1234300008810; 610017, <...>) дело № 043/04/14.3-205/2026 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по факту нарушения требований пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО «Триведа» **в трехдневный срок** со дня получения настоящего определения надлежит представить в Кировское УФАС России следующие документы и сведения:

3.1. письменные пояснения по факту нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» Федерального закона «О рекламе», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

3.2. сведения о должностном лице ООО «Триведа», ответственном за нарушение требований законодательства Российской Федерации о рекламе (просим представить копии следующих документов в отношении должностного лица: паспортные данные (с указанием адреса регистрации), копия трудового договора, копия должностной инструкции и копия приказа о назначении на должность).

3.3. иные документы в обоснование своей позиции по делу.

4. Законному представителю ООО «Триведа» **надлежит явиться 16 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут** по адресу: г. Киров, ул. Защитников Отечества, д. 55, каб. № 2 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по настоящему административному делу со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Связанные организации

ООО «Триведа»

ИНН 4345528617, ОГРН 1234300008810

Все дела (2) (/?type=0&organizations=8393fcff-8608-4bda-96fb-616008578fc9)